

1500115-27.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DE SOUZA PEREIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

EDUARDO DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 180, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500115-27.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500115-27.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DE SOUZA PEREIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

EDUARDO DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 20 de janeiro de 2022, por volta de 10h00min, nas proximidades do numeral 239, da Rua Infante Dom Henrique, bairro Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 280 (duzentas e oitenta) porções de cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de "crack", com peso bruto aproximado de 199,8g (cento e noventa e nove gramas e oito decigramas), substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica.

Consta outrossim que, na mesma data, hora e local o réu tinha em depósito, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 03 (três) porções grandes e 261 (duzentas e sessenta e uma) porções menores, todas de cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de "crack", com peso bruto aproximado de 199,8g (cento e noventa e nove gramas e oito decigramas), além de 01 (uma) porção de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 29,08g (vinte e nove gramas e oito centigramas), substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica.

Conta por fim que, em data anterior ao dia 20 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, o acusado adquiriu e recebeu em proveito próprio, 01 (uma) bicicleta Specialized, aro 29, de cor verde, pitch 650b, avaliada em R\$3.000,00 (três mil reais), pertencente a Vitor Aurichio Mollica, coisa esta que sabia ser produto de crime.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 98), foi apresentada pelo réu defesa preliminar de fls. 106/109.

A denúncia foi recebida em 02/03/2022 (fls. 111/113), sendo o réu citado em 03/02/2022 (fls. 103).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente e receptação.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo BO de fls. 10/11, pelo auto de entrega de fls. 12, pelo laudo de constatação provisória de fls. 15/16, pela fotografia de fls. 32, pela fotografia de fls. 41, pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 83/85, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado para somente se manifestar em juízo (fls. 05).

Em juízo, o réu confessou que guardava as drogas em sua casa, pois estava devendo pensão. Outra pessoa buscava as drogas em sua casa, mas no dia dos fatos, foi levar a droga a uma pessoa que a distribuiria. Guardava as droga havia duas semanas e ganhava R\$ 300,00 por semana. Quanto à bicicleta, era do dono da droga e ficava guardada em sua casa. No momento, ficou nervoso e disse que comprou a bicicleta.

Não sabia que o veículo era furtado.

A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos, senão vejamos:

O policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira declarou que recebeu informações de que um indivíduo conhecido pelo vulgo "Dulão" seria responsável por fracionar, embalar e guardar drogas utilizadas para abastecer gradativamente um ponto de venda localizado no bairro Jardim Esplanada. As informações indicavam que diariamente "Dulão" deixaria seu imóvel na parte da manhã e se dirigia até o ponto de venda para abastecer os vendedores com "kits" de entorpecentes. Após levantamentos, identificou "Dulão" como sendo o réu e, no dia dos fatos, dirigiu-se até o local onde passou a monitorar veladamente o imóvel em que residia. Em determinado momento, o indiciado saiu do imóvel e passou a caminhar rumo ao ponto de vendas, pelo que foi abordado e em seu poder apreendidos 10 kits de crack,

totalizando 280 porções da droga. Questionado, o réu negou ter mais droga em sua casa, franqueando a entrada no local. Realizada busca no imóvel, nada de ilícito fora localizado. Como as informações aportadas detalhavam a existência de drogas brutas e apetrechos para fracionamento e embalo, o réu foi indiciado foi novamente questionado e cientificado de que um cão de faro seria trazido para o imóvel, quando então admitiu haver entorpecentes no interior de uma televisão. Desmontou o aparelho, encontrando em seu interior mais 261 porções de crack, pedras brutas da mesma droga, uma porção de maconha, diversos saquinhos plásticos para embalo da droga, giletes para fracionamento e uma balança de precisão. Durante as buscas chamou atenção a existência de uma bicicleta de elevado valor comercial, sendo o indiciado questionado, tendo dito que a comprou de um "nóia" na rua. Após levantamentos, constatou que o veículo era furtado.

No mesmo sentido as palavras do policial Bruno Gonzalo Huanca Carvalho, que prestava apoio aos policiais da Dise..

Vitor Aurichio Mollica declarou que teve sua bicicleta furtada no supermercado Assaí, tendo o cadeado que aprendia sido rompido.

Dessa forma, amplamente demonstrada a prática do tráfico por parte do acusado, tanto que ele confessou o fato.

Admitiu ele que fazia a guarda de entorpecentes por terceira pessoa que não quis identificar e que recebia R\$ 300,00 por semana para essa guarda. Admitiu, ainda, que no dia dos fatos iria entregar os kits apreendidos em seu poder a uma pessoa que faria a distribuição aos verejistas.

Ou seja, tanto pela guarda quanto pela distribuição, a conduta do réu se insere dentre aquelas previstas pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A quantidade, variedade e forma de embalo das drogas, além do fato de ser ela guardada junto com material de fracionamento e embalagem não deixam dúvidas quanto à destinação do entorpecente a consumo de terceiros.

Da mesma forma, indiscutível que o réu recebeu a bicicleta apreendida em sua casa sabendo de sua origem ilícita. A alegação inicial de que a recebeu de um "nóia", ainda que desmentida em juízo, revela que tinha plena ciência que se tratava de veículo furtado, dado seu valor de mercado, a forma de aquisição e as características do vendedor, ou seja, de um viciado em drogas.

A alegação de que essa bicicleta pertencia ao dono da droga veio isolada nos autos e em desconformidade com a versão inicialmente apresentada, de forma que não merece acolhida.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

Na primeira fase, temos que o réu ostenta Maus antecedentes (Proc. 0005719-51.2012.8.26.0451, 0008451-68.2013.8.26.0451 - fls. 42/46), bem como tinha consigo e sob guarda, mais de quinhentas porções de crack, além de pedras ainda por dividir, material de embalagem e preparo, bem como porção de maconha, a demonstrar que sua atividade tinha maior poder de causar dano social, atingindo um maior número de usuários.

O princípio da individualização da pena não permitiria a fixação, ao distribuidor de drogas, a mesma pena mínima do pequeno varejista.

Assim, a pena do réu é fixada em seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa para o crime de tráfico.

Observada a agravante decorrente dos Maus antecedentes, a pena do crime de receptação é fixada em um ano e dois meses de reclusão, mais onze dias-multa.

Na segunda fase, temos que o réu é reincidente (Proc. 000647-22.2015.8.26.0599, 0004442-92.2015.8.26.0451 - fls. 42/46). No entanto, confessou ele o tráfico de drogas, de forma que as circunstâncias devem ser compensadas, mantida a pena no patamar anterior.

Já quanto ao crime de receptação, a pena do réu é de ser aumentada em um quinto, atingindo um ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, mais o pagamento de treze dias-multa.

Reincidente e portador de Maus antecedentes, amplamente demonstrado o envolvimento do réu com outras atividades criminosas, de forma a afasta a possibilidade de aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu EDUARDO DE SOUZA PEREIRA - (RG: 44409371, filho de Benedicto de Souza Pereira e Maria Aparecida Ferreira Xavier) a uma pena de seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e a uma pena de um ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, mais o pagamento de treze dias-multa, também no piso, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal.

Dianet da pena aplicada e da reincidência do réu, não faz ele jus aos vbenefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo preso e, por sempre que se vir solto voltar a delinquir e também pela gravidade e risco social de sua conduta, não poderá recorrer em liberdade como forma de garantia da ordem pública.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do rpeu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA